

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 27 chaouel 1425 – 10 décembre 2004

147^{ème} année

N° 99

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Nomination d'un conseiller auprès du Président de la République..... 3343

Nomination d'attachés à la Présidence de la République..... 3343

Chambre de Députés

Arrêté du président de la chambre des députés du 2 novembre 2004, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'administrateurs de la chambre des députés..... 3343

Premier Ministère

Liste de promotion au grade de greffier principal à la cour des comptes au titre de l'année 2004..... 3343

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Démission d'un huissier de justice..... 3343

Démission d'un notaire..... 3343

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 2004-2669 du 6 décembre 2004, portant ratification d'un accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement des Etats Unis d'Amérique relatif au développement des relations économiques et des investissements..... 3343

Décret n° 2004-2670 du 6 décembre 2004, portant ratification d'un programme exécutif de coopération dans les domaines éducatif et culturel entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne pour les années 2004 - 2005 - 2006..... 3344

Décret n° 2004-2671 du 6 décembre 2004 , portant ratification du premier programme exécutif de la convention de coopération dans le domaine de la protection de l'environnement entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne pour les années 2004 - 2005.....	3344
Arrêté du ministre des affaires étrangères du 4 décembre 2004, portant délégation de signature.....	3344
Ministère des Finances	
Arrêté du ministre des finances du 4 décembre 2004, portant ouverture d'un cycle de formation continue pour l'accès au grade d'attaché d'inspection des services financiers à l'institut national des finances.....	3345
Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises	
Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 4 décembre 2004, portant approbation du cahier des charges relatif à l'organisation de l'activité des établissements de services énergétiques.....	3345
Ministère de l'Equipeement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	
Décret n° 2004-2672 du 6 décembre 2004 , portant création d'un périmètre d'intervention foncière au profit de l'agence foncière touristique dans la localité de Sidi Salem, gouvernorat de Bizerte.....	3354
Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger	
Nomination d'un chargé de mission.....	3354
Nomination du chef de cabinet du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger.....	3355
Ministère de l'Education et de la Formation	
Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 4 décembre 2004, portant report du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur principal de la vie scolaire.....	3355

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-2666 du 6 décembre 2004.

Monsieur Mohamed Hédi Oueslati est nommé conseiller auprès du Président de la République.

Par décret n° 2004-2667 du 6 décembre 2004.

Monsieur Noureddine Ben Aïssa est nommé attaché à la Présidence de la République.

Par décret n° 2004-2668 du 6 décembre 2004.

Monsieur Sadok Chehbani est nommé attaché à la Présidence de la République.

CHAMBRE DES DEPUTES

Arrêté du président de la chambre des députés du 2 novembre 2004, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'administrateurs de la chambre des députés.

Le président de la chambre des députés,

Vu la loi organique n° 2004-48 du 14 juin 2004, portant organisation du travail de la chambre des députés et de la chambre des conseillers et fixant les relations entre les deux chambres et notamment son article 11,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-622 du 22 mars 1999, fixant le statut particulier du corps administratif de la chambre des députés,

Vu l'arrêté du président de la chambre des députés du 17 septembre 2002, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'administrateurs de la chambre des députés.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert à la chambre des députés, le 27 janvier 2005 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'un administrateur de la chambre des députés, spécialité traduction (arabe, français, espagnol).

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1).

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 27 décembre 2004.

Le Bardo, le 2 novembre 2004.

Le président de la chambre des députés

Fouad Mebazaâ

PREMIER MINISTERE

Liste des agents à promouvoir dans le grade de greffier principal à la cour des comptes au titre de l'année 2004

Latifa Ben Youssef.

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

DEMISSIONS

Par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 4 décembre 2004.

La démission de Monsieur Noureddine Mahjoub, huissier de justice à Tunis circonscription du tribunal de première instance dudit lieu, est acceptée pour raison de santé.

Par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 4 décembre 2004.

La démission de Monsieur Mahmoud Ben Belgacem Benshaq, notaire à Hawaria circonscription du tribunal de première instance de Grombalia, est acceptée pour raison de santé.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 2004-2669 du 6 décembre 2004, portant ratification d'un accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement des Etats Unis d'Amérique relatif au développement des relations économiques et des investissements.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu l'accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement des Etats Unis d'Amérique

relatif au développement des relations économiques et des investissements, conclu à Washington le 2 octobre 2002.

Décrète :

Article premier. - Est ratifié, l'accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement des Etats Unis d'Amérique relatif au développement des relations économiques et des investissements, conclu à Washington le 2 octobre 2002.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 décembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-2670 du 6 décembre 2004, portant ratification d'un programme exécutif de coopération dans les domaines éducatif et culturel entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne pour les années 2004 - 2005 - 2006.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu le programme exécutif de coopération dans les domaines éducatif et culturel, conclu à Tunis le 24 février 2004 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne pour les années 2004- 2005- 2006.

Décrète :

Article premier. - Est ratifié, le programme exécutif de coopération dans les domaines éducatif et culturel conclu à Tunis, le 24 février 2004, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne pour les années 2004- 2005- 2006.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 décembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-2671 du 6 décembre 2004, portant ratification du premier programme exécutif de la convention de coopération dans le domaine de la protection de l'environnement entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne pour les années 2004- 2005.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu le premier programme exécutif de la convention de coopération dans le domaine de la protection de l'environnement entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne pour les années 2004- 2005, conclu à Tunis le 24 février 2004.

Décrète :

Article premier. - Est ratifié, le premier programme exécutif de la convention de coopération dans le domaine de la protection de l'environnement entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne pour les années 2004- 2005, conclu à Tunis le 24 février 2004.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 décembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 4 décembre 2004, portant délégation de signature.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 91-1282 du 28 août 1991, portant organisation du ministère des affaires étrangères, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu la décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, nommant Monsieur Abdelbaki Hermassi ministre des affaires étrangères,

Vu le décret n° 2004-199 du 26 janvier 2004, chargeant Monsieur Férid Abbassi, ministre plénipotentiaire, des fonctions de directeur adjoint des affaires administratives à la direction des affaires administratives et financières au ministère des affaires étrangères.

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Férid Abbassi, ministre plénipotentiaire, chargé des fonctions de directeur adjoint des affaires administratives à la direction des affaires administratives et financières au ministère des affaires étrangères, est habilité à signer, par délégation du ministre des affaires étrangères, tous les actes entrant dans la cadre de ses attributions à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 11 novembre 2004 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 décembre 2004.

Le ministre des affaires étrangères

Abdelbaki Hermassi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du ministre des finances du 4 décembre 2004, portant ouverture d'un cycle de formation continue pour l'accès au grade d'attaché d'inspection des services financiers à l'institut national des finances.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991, relative à la loi de finances pour la gestion 1992 et notamment ses articles 90 et 91 portant création de l'institut national des finances,

Vu le décret n° 92-1793 du 12 octobre 1992, relatif à l'organisation de l'institut national des finances,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, relatif à la formation continue au profit des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995 et notamment son article 17 (nouveau),

Vu le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant le statut particulier des agents du ministère des finances,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 14 septembre 1999, portant organisation d'un cycle de formation continue pour l'accès au grade d'attaché d'inspection des services financiers.

Arrête :

Article premier. - Un cycle de formation continue pour l'accès au grade d'attaché d'inspection des services financiers est ouvert à l'institut national des finances à compter du 1^{er} mars 2005, et ce, pour une durée de quatre (4) mois.

Art. 2. - Sont autorisés à s'inscrire audit cycle de formation, les candidats ayant totalisé les crédits des unités de valeurs préparatoires exigés conformément aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté du ministre des finances du 14 septembre 1999 susvisé.

Art. 3. - Le nombre des places réservées à ce cycle est fixé à vingt (20).

Art. 4. - Le directeur de l'institut national des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 décembre 2004.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DE L'ENERGIE ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 4 décembre 2004, portant approbation du cahier des charges relatif à l'organisation de l'activité des établissements de services énergétiques.

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la loi n° 2004-72 du 2 août 2004, relative à la maîtrise de l'énergie et notamment son article 6,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie.

Arrête :

Article unique. - Est approuvé, le cahier des charges annexé au présent arrêté relatif à l'organisation de l'activité des établissements de services énergétiques.

Tunis, le 4 décembre 2004.

*Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des
petites et moyennes entreprises*

Afif Chelbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

CAHIER DES CHARGES RELATIF A L'ORGANISATION DE L'ACTIVITE DES ETABLISSEMENTS DE SERVICES ENERGETIQUES

Article premier : L'objet du cahier des charges :

Le présent cahier des charges fixe les conditions à remplir et les procédures à suivre pour exercer l'activité d'Etablissement de Services Energétiques.

Art.2: Les missions de l'Etablissement de Services Energétiques :

L'Etablissement de Services Energétiques tel que défini à l'article 6 de la loi n°2004-72 du 2 août 2004 relative à la maîtrise de l'énergie et désigné ci-après par les lettres « ESE » doit offrir aux établissements consommateurs d'énergie les services suivants selon les trois étapes successives ci-après :

- Réaliser des études et proposer un programme d'actions pour l'amélioration du niveau de l'efficacité énergétique de l'établissement consommateur d'énergie ;
- Mettre en application le programme d'actions et garantir à l'établissement consommateur d'énergie la réalisation des résultats escomptés ;
- Evaluer les résultats du programme d'actions.

Art.3 : Les Conditions d'exercice de l'activité d' « ESE » :

Pour exercer l'activité d'« ESE », un Etablissement doit remplir les conditions suivantes :

- Disposer des compétences nécessaires pour réaliser les études, assurer la mise en œuvre du programme d'actions visant à l'amélioration du niveau d'efficacité énergétique de l'établissement consommateur d'énergie et garantir les résultats escomptés de l'application du programme d'actions ;

- Disposer du personnel qualifié nécessaire, notamment des ingénieurs thermiciens et électriciens et des économistes pour assurer les prestations qu'il s'est engagé à fournir. Par ailleurs, il peut recourir, pour la réalisation des missions qui lui incombent, au personnel extérieur par contrat de sous-traitance ;
- Souscrire une police d'assurance pour la couverture des risques liés à la non réalisation des économies d'énergie garanties.

Art.4 : La procédure à suivre par L'« ESE » pour la réalisation du programme d'actions pour l'amélioration du niveau d'efficacité énergétique :

L'ESE doit suivre les étapes suivantes pour réaliser les actions visant à l'amélioration du niveau d'efficacité énergétique de l'établissement consommateur d'énergie :

Etape 1 : Réaliser des études pour évaluer la situation énergétique initiale de l'établissement consommateur d'énergie et proposer les solutions adéquates.

A ce titre, l'ESE doit :

- Identifier les actions d'amélioration du niveau d'efficacité énergétique;
- Réaliser les études de faisabilité relatives aux actions identifiées lors de l'étude préliminaire;
- Proposer un programme d'actions pour l'amélioration du niveau de l'efficacité énergétique de l'établissement consommateur d'énergie.

Etape 2 : Mettre en application le programme d'actions et garantir la réalisation des résultats escomptés.

Dans cette étape, l'ESE doit :

- Concevoir et réaliser les études d'ingénierie relatives aux actions retenues pour l'amélioration du niveau de l'efficacité énergétique de l'établissement consommateur d'énergie;

- Identifier les sources de financement et proposer éventuellement un schéma de financement;
- Garantir la réalisation des résultats escomptés;
- Réaliser les actions d'amélioration du niveau de l'efficacité énergétique de l'établissement consommateur d'énergie;

Etape 3 : Evaluer les résultats du programme d'actions.

A ce niveau, l'ESE est appelé à :

- Evaluer les économies d'énergie engendrées par le programme d'actions;
- Comparer les résultats du programme d'actions aux résultats qu'il s'est engagé à atteindre.

Les procédures prévues au présent article doivent faire l'objet d'une convention entre l'ESE et l'établissement consommateur d'énergie.

Art.5 : Le contrat de réalisation du programme d'actions :

Les actions retenues pour l'amélioration du niveau de l'efficacité énergétique doivent faire l'objet d'un contrat de réalisation du programme d'actions à conclure entre l'ESE et l'établissement consommateur d'énergie. Le programme comportera obligatoirement les éléments suivants :

- **L'engagement de réaliser une étude complémentaire de faisabilité technico-économique du programme d'actions ayant pour objectif d'élaborer un plan d'investissement détaillé.**
- **L'établissement de la liste des projets à réaliser dans le cadre du programme d'actions arrêté par les deux parties.** L'ESE devra mentionner, pour chaque projet identifié, les spécifications techniques des équipements à installer, les investissements nécessaires pour leur acquisition et implantation ainsi que le planning de réalisation.

- **La fixation de la procédure d'achat des équipements.** L'ESE peut s'engager en commun accord avec l'établissement consommateur d'énergie à acquérir une partie ou la totalité des équipements nécessaires pour la réalisation du programme d'actions. Les deux parties doivent s'entendre sur la procédure d'achat des équipements et sur les critères de choix technique et financier.

- **La fixation des conditions d'implantation et d'installation des équipements ainsi que les conditions d'accès du personnel de l'ESE et du personnel sous-traitant aux installations de l'établissement consommateur d'énergie.**

- **La définition du schéma de financement du programme d'actions.** L'ESE peut proposer à l'établissement consommateur d'énergie un schéma de financement détaillé pour chacune des actions retenues.

Ce schéma doit comprendre les dépenses entrant dans le cadre de la réalisation du programme d'actions à savoir :

- les frais d'études et de conception des actions identifiées ;
- les frais d'acquisition et d'installation des équipements ;
- les frais de gestion et de pilotage pour la réalisation des actions retenues dans le cas où l'établissement consommateur d'énergie charge l'ESE de jouer le rôle d'entrepreneur général ;
- les frais financiers sur les montants déboursés durant la mise en place des actions d'amélioration de l'efficacité énergétique de l'établissement consommateur d'énergie ;
- les frais des visites périodiques des installations techniques effectuées par l'ESE durant la période de remboursement pour s'assurer du respect des points de consigne de chaque système et de la bonne marche des opérations d'efficacité énergétique ;
- les frais de formation des techniciens chargés de la conduite des installations de l'établissement consommateur d'énergie ;
- les frais de sensibilisation du personnel de l'établissement consommateur d'énergie ;

- les frais supportés par l'ESE pour garantir la réalisation des résultats escomptés;
- les frais relatifs à la validation des documents contractuels et des transactions.

Toutes les dépenses liées au financement du programme d'action doivent être clairement définies en commun accord avec l'établissement consommateur d'énergie.

L'établissement consommateur d'énergie aura le choix entre l'autofinancement ou le financement par l'ESE d'une partie ou de la totalité des projets.

- L'échéancier de paiement et de libération des garanties. Le contrat de réalisation du programme d'actions devra prévoir obligatoirement sur l'échéancier de paiement des actions à réaliser ainsi que les dates de libération des garanties ;

- Le protocole de mesure de performance du projet et de vérification : La méthode utilisée pour évaluer les économies attendues et la méthode de vérification des économies effectivement réalisées devront être définies en commun accord entre l'ESE et l'établissement consommateur d'énergie afin de suivre la réalisation des projets arrêtés et de comparer les résultats atteints aux résultats garantis par l'ESE ;

- La définition des responsabilités des parties contractantes. Le contrat doit prévoir clairement les responsabilités des différentes parties intervenantes durant la réalisation des actions d'amélioration du niveau d'efficacité énergétique ;

- Le règlement des litiges. Le contrat de réalisation du programme d'actions doit spécifier d'une façon détaillée les modes de règlement des litiges qui peuvent survenir entre l'établissement consommateur d'énergie et l'ESE concernant les différentes actions prévues par le contrat et durant toute la durée du programme.

Art.6: La garantie de performance :

Si la faisabilité technico-économique des actions est confirmée, l'ESE et l'établissement consommateur d'énergie concluront un contrat de garantie de performance qui sera annexé au contrat de réalisation du programme d'actions prévu à l'article 5 du présent cahier des charges.

Ce contrat de garantie, doit contenir les éléments suivants :

- L'engagement de l'ESE à garantir une valeur bien déterminée des économies d'énergie engendrées par la réalisation des projets retenus pour une période maximale à définir en commun accord entre l'ESE et l'établissement consommateur d'énergie ;
- L'engagement de l'ESE à rembourser à l'établissement consommateur d'énergie le manque à gagner dans le cas où les performances garanties ne sont pas atteintes ;
- L'engagement de l'ESE à mesurer les économies d'énergie générées dès qu'une action du programme d'actions aura été réalisée.

Les bénéfices seront calculés sur la base des économies d'énergie mesurées et réajustées selon le protocole de mesure de performance et de vérification. Le protocole inclura le mode d'ajustement du calcul de l'économie d'énergie pour les éventuels cas qui pourraient se présenter durant la période de remboursement.

Art.7 : La mise en œuvre du programme d'actions :

Si l'établissement consommateur d'énergie confie à l'ESE le rôle d'entrepreneur général pour la réalisation du programme d'actions, l'ESE devra coordonner toutes les opérations nécessaires pour la concrétisation dudit programme d'actions et notamment la préparation des documents des appels d'offres, l'ouverture des plis et le dépouillement des offres.

Dans le cas où l'ESE conclut des contrats de sous-traitance, il reste le seul responsable vis-à-vis de l'établissement consommateur

d'énergie du suivi de l'avancement des travaux, de paiements des entrepreneurs et du suivi des chantiers.

Les fournisseurs d'équipements et prestataires de services retenus d'un commun accord entre l'ESE et l'établissement consommateur d'énergie procèdent à la réalisation des différentes tâches correspondantes aux projets retenus, et se chargeront notamment des travaux de génie-civil, du chauffage et de refroidissement, d'électricité et des procédés de fabrication.

Lors de la mise en œuvre du programme d'action, l'ESE doit coordonner les différentes tâches conformément à un planning d'intervention qui sera établis en commun accord entre l'ESE et l'établissement consommateur d'énergie.

Art.8 : La mise en fonctionnement des équipements relatifs aux projets :

L'ESE procédera à la mise en marche des équipements faisant partie du programme d'actions et s'assurera que les résultats prévus sont effectivement atteints. Au besoin, des modifications seront apportées.

Lorsque les résultats escomptés convenus entre l'ESE et l'établissement consommateur d'énergie sont atteints , la période de remboursement du projet débutera.

Art.9 : Le contrôle des résultats du programme d'actions :

Durant la phase de contrôle des résultats du programme d'actions , l'ESE s'assure sur la base du protocole de mesure de performance et de vérification, que les économies d'énergie escomptées sont bien réalisées.

Un rapport mensuel sur l'évaluation des économies effectivement réalisées sera élaboré par l'ESE et approuvé par l'établissement consommateur d'énergie.

Art.10 : La gérance des projets d'efficacité énergétique :

Durant la période de remboursement, l'ESE s'assurera de la bonne marche des projets d'efficacité énergétique et du respect des points de consigne de chaque système et ce, à travers la programmation de visites périodiques des installations techniques de l'établissement consommateur d'énergie.

Par ailleurs, l'établissement consommateur d'énergie et l'ESE peuvent convenir à ce que l'ESE se chargera de l'entretien des installations durant toute la période de remboursement.

Art.11: La formation du personnel :

Le contrat de réalisation du programme d'actions doit prévoir un plan de formation du personnel de l'établissement consommateur d'énergie sur les nouveaux procédés et les équipements mis en exploitation dans le cadre du programme.

L'ESE s'engage à assurer la formation du personnel exploitant des équipements de l'établissement consommateur d'énergie dans le domaine des procédures d'entretien desdits équipements .Cette formation vise à familiariser le personnel aux modifications apportées aux différents systèmes électromécaniques. L'ESE réalise une formation de base lors du démarrage du programme d'actions et une formation continue pour assurer une optimisation des opérations pour toute la durée du projet.

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE**

Décret n° 2004-2672 du 6 décembre 2004, portant création d'un périmètre d'intervention foncière au profit de l'agence foncière touristique, dans la localité de Sidi Salem, gouvernorat de Bizerte.

Le Président de la République,

Sur proposition de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 73-21 du 14 avril 1973, portant aménagement des zones touristiques, industrielles et d'habitation,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel qu'il a été modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003, et notamment son article 31,

Vu le décret n° 73-216 du 15 mai 1973, portant organisation et fonctionnement de l'agence foncière touristique, tel que modifié et complété par le décret n° 91-1332 du 2 septembre 1991,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu les délibérations du conseil municipal de Bizerte réuni le 1^{er} décembre 2003,

Vu l'avis des ministres de l'agriculture et des ressources hydrauliques, de l'environnement et du développement durable et du tourisme,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé au profit de l'agence foncière touristique, un périmètre d'intervention foncière dans la localité de Sidi Salem, gouvernorat de Bizerte, entouré d'un liseré rouge sur le plan annexé au présent décret constitué des immeubles indiqués au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la réquisition d'immatriculation ou du titre foncier	N° de la parcelle	Superficie en m2
1	Non immatriculé		30262
2	Non immatriculé		3630
3	Non immatriculé		10630
4	Titre foncier 132204 Bizerte		2841
5	Non immatriculé		2740
6	Non immatriculé		2000
7	Non immatriculé		7620
8	Titre foncier 2466 Bizerte		2525
9	Titre foncier 130101 Bizerte (partie)		65680
10	Réquisition d'immatriculation 2024	1	90950
11	Titre foncier 14437 Bizerte	1 (partie) 2 (partie)	4500 4130
12	Non immatriculé		6160

Art. 2. - Les ministres de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, du tourisme et le président-directeur général de l'agence foncière touristique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 décembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SOLIDARITE ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER**

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-2673 du 6 décembre 2004.

Monsieur Mohamed Naceur Chebbi est nommé chargé de mission auprès du cabinet du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger.

Par décret n° 2004-2674 du 6 décembre 2004.

Monsieur Mohamed Naceur Chebbi est nommé chef de cabinet du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger.

**MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE
LA FORMATION**

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 4 décembre 2004, portant report du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur principal de la vie scolaire.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2001-2348 du 2 octobre 2001, fixant le statut particulier du corps des personnels de l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation,

Vu l'arrêté du 8 avril 2004, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur principal de la vie scolaire,

Vu l'arrêté du 30 juin 2004, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur principal de la vie scolaire.

Arrête :

Article premier. - La date d'ouverture du concours interne sur dossiers, pour la promotion au grade d'inspecteur principal de la vie scolaire, ouvert par l'arrêté du 30 juin 2004 susvisé, est reportée au 28 janvier 2005 et jours suivants.

Art. 2. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 28 décembre 2004.

Tunis, le 4 décembre 2004.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*

Mohamed Raouf Najjar

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN:0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernement de Tunis le 11 décembre 2004"